



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Lupia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **5101/2015** promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), con il patrocinio dell'avv. MADAIO MASSIMO
elettivamente domiciliato in VIA STATILIO TAURO 7 ROMA presso il difensore avv. MADAIO
MASSIMO

attore

contro

Controparte_1, CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...] CP_6 Controparte_7 e CP_8

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 vocava in giudizio Controparte_1,
CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...] CP_7 e CP_8 chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto:

1)Locale magazzino sito in Roiate, Via Alcide De

Gasperi n.15 piano terra, censito al catasto

fabbricati al fg. 4, p.lla 382, sub 502;

2) Appartamento sito in Roiate, Via Alcide De Gasperi n. 15 piano primo, censito al catasto fabbricati
al fg 4, p.lla 382, sub 503;

3) Fabbricato rurale di are 0,21 censito al catasto terreni al fg. 4 p.lla 381;

4) Terreno di are 6,30, censito al catasto terreni al fg. 4 p.lla 382;

5) Terreno di are 2,40, censito al catasto terreni al fg. 4 p.lla 383;

6) Fabbricato rurale di are 0,73, censito al catasto terreni al fg. 4 p.lla 133;

7) Terreno di are 66,50 censito al catasto terreni al foglio. 8 p.lla 51

Ritualmente citati, i convenuti restavano contumaci.

La causa era istruita documentalmente e tramite CTU.

La causa era dunque trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

La domanda attorea di scioglimento della comunione ereditaria esistente sui summenzionati immobili è fondata e va dunque accolta.

Ed invero provata deve dirsi la proprietà degli stessi in virtù della relazione notarile versata in atti dall'attore.

Dalla stessa emerge invero come per seguenti beni:

1)Locale magazzino sito in Roiate, Via Alcide De

Gasperi n.15 piano terra, censito al catasto

fabbricati al fg. 4, p.la 382, sub 502;

2) Appartamento sito in Roiate, Via Alcide De Gasperi n. 15 piano primo, censito al catasto fabbricati al fg 4, p.la 382, sub 503;

3) Fabbricato rurale di are 0,21 censito al catasto terreni al fg. 4 p.la 381;

4) Terreno di are 6,30, censito al catasto terreni al fg. 4 p.la 382.

Sono chiamati a succedere e dunque potenzialmente contitolari in regime di comunione ereditaria e con le seguenti quote: *Parte_1* ¼; *CP_2* ¼; *Controparte_3* ¼; *Controparte_1* ¼.

Inoltre dei seguenti beni:

5) Terreno di are 2,40, censito al catasto terreni al fg. 4 p.la 383;

6) Fabbricato rurale di are 0,73, censito al catasto terreni al fg. 4 p.la 133;

7) Terreno di are 66,50 censito al catasto terreni al foglio. 8 p.la 51

sono chiamati a succedere e dunque potenzialmente contitolari in regime di comunione ereditaria e con le seguenti quote: *Parte_1* 9/96; *CP_2* 9/96; *Controparte_3* 9/96; *Controparte_1* 9/96; *CP_4* 18/96; *CP_5* 18/96; *CP_6* 8/96; *CP_8* 8/96; *Controparte_7* 8/96

Tanto premesso, alla luce della CTU svolta in sede di esecuzione immobiliare, si ritiene di dover qualificare tali immobile come non comodamente divisibile in natura ai sensi degli articoli 11144,1116,720 e 729 c.c.

A tal proposito giova rammentare come la tecnica della divisione in natura del bene comune trova fondamento nell'autonomo diritto di ciascun compartecipe sulla cosa in funzione della quota, che si converte, al momento dello scioglimento, nel diritto al conseguimento di una parte della cosa corrispondente alla rispettiva quota. Il principio che la divisione si effettua in natura rappresenta la regola ed implica che il consolidamento delle quote avvenga attribuendo i beni a ciascun condividente senza spezzettamento. Esso si applica per i beni mobili e per gli immobili, senza che assuma rilevanza il numero delle cose oggetto della comunione o la fonte costitutiva della stessa. L'assegnazione ad un compartecipe o ad alcuni e la vendita a terzi costituiscono, invece, l'eccezione. La divisione in natura trova un limite nella tutela dell'interesse collettivo dei compartecipi ed un ulteriore limite nel concetto di comoda divisibilità della cosa.

In particolare la nozione di comoda divisibilità viene ricostruita attingendo al parametro normativo

dell'art. 720, dettato in tema di divisione ereditaria, ma utilizzabile nella comunione ordinaria per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1116 c.c..

Essa presuppone che l'idoneità funzionale della cosa da dividersi possa essere conseguita con **spese non rilevanti e senza notevole pregiudizio per l'originario valore economico** (C. 2117/1995).

La divisibilità dei beni immobili non può essere sostenuta soltanto in base al dato formale della distinta indicazione catastale, ma va accertata alla stregua di criteri obiettivi di natura economica e funzionale.

Il concetto di comoda divisibilità postula, sotto l'aspetto strumentale, la possibilità di un materiale frazionamento della cosa e quella di un frazionamento che non provochi un notevole deprezzamento del bene comune rispetto alla sua utilizzazione e che consenta la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da eccessivi pesi, servitù e limitazioni (C. 7083/1995; C. 5133/1995) e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero (C. 2117/1995; C. 8201/1990; C. 1104/1990).

Infine l'art. 728, che, in tema di comunione ereditaria, prevede i conguagli monetari per compensare l'ineguaglianza delle attribuzioni in natura, per effetto dell'art. 1116, è applicabile alla comunione ordinaria (C. 2117/1995).

Ebbene nel caso di specie la CTU espletata ha rappresentato come gli immobili in questione non risultino catastalmente frazionabili in tante parti quanti sono i comunisti, né appare possibile procedere alla formazione di conguagli con il rispetto di limiti non eccedenti il 20% del valore delle singole quote (Cassazione civile 21 maggio 2003 n. 7961).

Ne discende la necessità di procedere alla divisione tramite vendita ex art.788 e 570 e ss cpc.

A tal fine pare corretta la stima effettuata dal CTU secondo valori di mercato.

Ed infatti all'attualità l'intero complesso immobiliare presenta un valore commerciale di euro 210.980.00 (pag.11 CTU).

E' dunque necessario rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza disponendo le modalità di vendita.

All'esito della fase di vendita dovrà essere adottato un progetto di distribuzione delle somme fra i comunisti da approvarsi con sentenza o ordinanza ex art.789 cpc.

Spese di lite al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice Unico dott.Francesco Lupia:

1)Dichiara sciolta la comunione ereditaria fra Parte_1 ; CP_2 ; Controparte_3 , [...] CP_1 ; CP_4 ; CP_5 ; CP_6 ; CP_8 ; Controparte_7

2)Dichiara l'indivisibilità degli immobili e ne dispone la vendita;

3)Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;

4) Spese legali come in parte motiva.

Tivoli 21.1.22

Il Giudice
Dott.Francesco Lupia

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna altresì la parte	a rimborsare alla parte	le spese di lite, che si
liquidano in €	per spese, €	per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.	per diritti, €	

Tivoli, 21/01/2022

Il Giudice
dott. Francesco Lupia